

1002082-35.2022.8.26.0157
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Práticas Abusivas
Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES
Comarca: Cubatão
Foro: Foro de Cubatão
Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... do veículo em caso de furto ou roubo, com pacto adjeto de compra de documentos. Com efeito, a avença não se confunde com contrato de seguro (artigos 757 e seguintes do Código Civil), ainda que seja celebrada pelo consumidor com finalidade semelhante.

Conforme vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a obrigação assumida é de meio e não de resultado, não havendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

3ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11050-001

1002082-35.2022.8.26.0157 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1002082-35.2022.8.26.0157

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Silvana Eleno de Oliveira

Requerido:

Car System Alarmes Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Vistos.

Silvana Eleno de Oliveira, qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS contra Car System Alarmes Ltda, igualmente qualificado, alegando, em apertada síntese, que celebrou contrato para o rastreamento de seu veículo com a ré. Com o furto deste, buscou acioná-la para o bloqueio e recuperação, o qual não obteve sucesso. Em seguida, pleiteou a indenização do veículo, tendo esta se recusado a adimpli-lo.

Devidamente citada, a ré asseverou não ser instituição de seguro, mas ter assumido apenas a obrigação de meio de rastreamento ou bloqueio de veículo. Por consequência, pondera não ter a obrigação de arcar com o valor do automóvel furtado. Tece considerações quanto à ausência de testes mensais por parte da autora. Por fim, teceu considerações quanto à ausência de danos morais (fls. 113/124).

Houve réplica (fls. 176/185).

É a síntese do necessário.

Fundamento e DECIDO.

No mérito, a pretensão deduzida em juízo pode ser julgada antecipadamente, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, já que a questão de mérito é unicamente de direito.

Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não mera faculdade, assim proceder (cf. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 42ª ed., pág. 437, nota ao artigo 330, "1").

Depreende-se do contrato celebrado entre as partes, cuja cópia foi encartada às fls. 125/134, que a ré se obrigou a prestar serviço de busca e localização do veículo em caso de furto ou roubo, com pacto adjeto de compra de documentos. Com efeito, a avença não se confunde com contrato de seguro (artigos 757 e seguintes do Código Civil), ainda que seja celebrada pelo consumidor com finalidade semelhante. Conforme vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a obrigação assumida é de meio e não de resultado, não havendo comprometimento da ré com a efetiva localização do veículo. É seu o ônus, por outro lado, de demonstrar efetivamente as providências adotadas para o rastreamento e bloqueio do automóvel: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contrato de localização e monitoramento de veículo - Caminhão dos apelantes furtado e não encontrado - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Não configuração - Não há promessa de que o veículo rastreado será invariavelmente localizado, dada a falibilidade da tecnologia - Obrigação de meio e não de resultado - A apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a efetiva prestação de serviços e empenho na localização do veículo - Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Negado provimento.

(TJSP; Apelação Cível 1037483-46.2020.8.26.0002; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/12/2021; Data de Registro: 21/12/2021)

Insuficiente a mera referência à publicidades em sítio eletrônico para a invocação de cláusula abusiva ou propaganda enganosa. O contrato mostra-se claro quanto ao seu conteúdo, não induzindo o consumidor a erro.

No caso em julgamento, observa-se que, com a comunicação do sinistro (fls. 135/154), foi gerado relatório com o local do suposto furto, não tendo sido satisfatoriamente demonstradas as tentativas de rastreamento ou bloqueio. Quanto ao tópico, insuficiente a mera ida ao local dos fatos, no qual presumivelmente não será localizado o automóvel, mas indispensável a demonstração de todas as tentativas de bloqueio e rastreamento do veículo.

Inviável, ademais, a imputação da responsabilidade pela ausência de testes mensais. Ainda que se trate de fato incontroverso e independentemente da abusividade ou não da cláusula, observa-se que, na ausência de demonstração precisa das tentativas de bloqueio efetuadas, não é possível afirmar se a omissão foi ou não relevante para a não localização do veículo, o que pesa em desfavor da ré.

Demonstrado o descumprimento contratual pela parte ré, de rigor a sua condenação à indenização do veículo considerando a tabela FIPE na data do sinistro, observada a limitação prevista na cláusula 17.5, isto é, o limite de R\$ 40.000,00 (fl. 133).

Rejeita-se a tese de abusividade da cláusula em questão, não representando atenuação de responsabilidade, mas específica delimitação do objeto do contrato:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE RASTREAMENTO - Impossibilidade de pagamento de indenização no valor indicado pela tabela FIPE - Ausência de abusividade no contrato que estipulou, de forma clara, o valor máximo da indenização - Dano Moral - Inexistência - Ausência de ato que fira a dignidade ou cause humilhação à autora - Mero inadimplemento contratual - Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1012519-60.2021.8.26.0161; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 25/07/2022)

Impertinente, por outro lado, perquirir sobre a quitação ou não do veículo, tendo em vista se tratar de matéria estranha ao objeto da contratação e não oponível ao consumidor.

De se ressaltar que a cláusula 15 impõe à ré a compra do automóvel em 25 (vinte e

cinco) dias contados do evento (fl. 131). Tratando-se de obrigação positiva e líquida, esta se encontra em mora desde o dia subsequente, nos termos do artigo 397, caput do Código Civil.

Outrossim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Malgrado os problemas de saúde da autora, a avença não prevê a disponibilização de carro reserva, razão pela qual não há como se acolher o pedido formulado. Eventual inadimplemento da ré que já acarreta consectários de ordem material, não ensejando obrigação não prevista em contrato.

Por fim, rejeito o pedido de reparação de danos morais. Estes (artigo 186 do Código Civil) têm como fundamento a violação a um direito da personalidade, não se confundindo com dores, sofrimento ou outros sentimentos negativos. Malgrado a utilização do automóvel para deslocamento a tratamento de saúde, fato que tomo como incontroverso, não é possível imputar à ré fatos alheios ao descumprimento contratual, o qual já apresenta os consectários respectivos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com resolução de mérito (artigo 487, I do Código de Processo Civil), julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com correção monetária pela tabela do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês desde o 26º dia após a data do sinistro descrito na inicial.

Diante da sucumbência recíproca, ficam as custas processuais divididas igualmente. Arcará a ré com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 do CPC, considerando o julgamento antecipado. Arcará a parte autora com honorários advocatícios de 10% do proveito econômico da ré (valor pleiteado a título de danos morais, considerando a sucumbência mínima quanto ao pedido de danos materiais), observado o artigo 85 do CPC.

Transitado em julgado, ao arquivo.

P.R.I.

Cubatão, 06 de dezembro de 2022.

DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES
Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA